một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật".

Câu hỏi 2: (2,0 điểm) *Mong muốn của Công ty A có thể thực hiện được không? Luật sư của Công ty A, anh/chị sẽ tiến hành các công việc gì để tham gia giải quyết tranh chấp theo phương thức ngoài Tòa án này?*

2. Tình huống 2

Công ty TNHH Bình An (Công ty Bình An) thuê đất của Nhà nước với thời han 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Công ty B đã sử dụng được đất thuê 2 năm. Ngày 20/03/2017, Công ty cổ phần Châu Long (Công ty Châu Long) thuê lại đất của Công ty Bình An với thời hạn 48 năm, hợp đồng thuê đất thỏa thuận trả tiền hàng năm, nhưng thanh toán là 5 năm/ lần. Công ty Châu Long phải trả tiền thuê đất cho nhà nước và trả tiền thuê lại đất cho Công ty Bình An. Ngoài ra, Công ty Châu Long được quyền đầu tư tài sản trên đất. Công ty Châu Long đã trả tiền thuê đất 10 năm.

Quá trình sử dụng đất thuê, Công ty Châu Long đã đầu tư tài sản trên đất bao gồm một nhà máy sản xuất đồ gỗ và một khu văn phòng hai tầng. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Châu Long không có nhu cầu sản xuất và muốn nhượng bán nhà máy và khu văn phòng cho công ty khác. Tuy nhiên, khi công ty Châu Long đặt vấn đề bán tài sản trên đất kèm theo quyền sử dụng đất thuê thì Công ty Bình An không đồng ý.

Công ty Châu Long nhờ Luật sư tư vấn có được quyền chuyển nhượng nhà máy và khu văn phòng đã đầu tư trên đất thuê hay không?

Câu hỏi 1 (1,5 điểm): Anh (chị) yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin và tài liệu gì để thực hiện việc tư vấn?

Tình tiết bổ sung

Công ty Bình An không đồng ý cho Công ty Châu Long chuyển nhượng tài sản kèm theo quyền sử dụng đất thuê với hai lý do. Một là, Công ty Châu Long thuê đất trả tiền hàng năm nên không được bán tài sản và đất thuê. Hai là, trong hợp đồng thuê đất có thỏa thuận "*Công ty Châu Long chỉ được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng tài sản trên đất thuê khi có sự đồng ý của Công ty Bình An*". Do vậy, nếu Công ty Bình An không đồng ý thì Công ty Châu Long không được thực hiện quyền bán tài sản trên đất.

Câu hỏi 2 (3,5 điểm): Theo luật sư, Công ty Châu Long có quyền chuyển nhượng nhà máy và khu văn phòng đã trên đất không? Tại sao?

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật và giáo trình in của Học viện Tư pháp)

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
91
Scanned with CamScanner